

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5120/2533

พนักงานอัยการ จังหวัด ร้อยเอ็ด
นาย ไว สี สิ้น ธุ์

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน
พ.ศ.2490 มาตรา 4

กระสุนปืนเล็กกล ขนาด .223 ซึ่งนายทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตให้ได้นั้น แม้จะไม่มีดินส่งกระสุนปืนไม่อาจใช้ยิงให้กระสุนปืนลั่นได้ก็ตาม แต่ก็ยังเป็นสิ่งสำหรับ ทำหรือใช้ประกอบเครื่องกระสุนปืนได้ตามความหมายของคำว่า "เครื่องกระสุนปืน" ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 4(2) ดังนั้น กระสุนปืนที่ไม่มีดินส่งกระสุนปืน จึงเป็นเครื่องกระสุนปืนตามกฎหมาย.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้มีกระสุนปืนเล็กกล ขนาด .223 จำนวน 12นัด อันเป็น เครื่องกระสุนปืนซึ่งนายทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตให้ได้ไว้ในครอบครองโดย ฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุ ระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 55, 78 พระราช บัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2522 มาตรา 6, 8 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุ ระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2530 มาตรา 3 กฎ

กระทรวงฉบับที่ 11(พ..ศ. 2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่อง
กระสุนปืนวัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 ข้อ 3ประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 32, 33 และริบของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธ
ปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490
มาตรา 55, 78 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดดอกไม้เพลิง
และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2522 มาตรา 6, 8 พระราชบัญญัติอาวุธปืน
เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ 8) พ.ศ.
2530 มาตรา 3 กฎกระทรวง ฉบับที่ 11(พ.ศ. 2522) ออกตามความในพระราช
บัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน
พ.ศ. 2490 ให้จำคุก2 ปี คำให้การรับสารภาพของจำเลยในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวน
เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ จึ่งลดโทษให้ตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 78 หนึ่งในสาม คงจำคุกมีกำหนด 1 ปี4 เดือน ริบของกลาง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์ ของกลางไม่ริบ

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยแล้ว คดีนี้ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยได้มีกระสุนปืนเล็กกล
ขนาด .223 จำนวน 12 นัด ไว้ในความครอบครองกระสุนปืนดังกล่าวใช้ยิงให้กระสุน
ปืนลั่นไม่ได้ เนื่องจากไม่มีดินส่งกระสุนปืน ปรากฏตามรายงานการตรวจพิสูจน์
เอกสารหมาย จ.4ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์มีว่ากระสุนปืนดังกล่าวเป็น

เครื่องกระสุนปืนตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิด ดอกไม้
เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา4(2) หรือไม่ พิจารณารหัสแล้วเห็นว่า
เครื่องกระสุนปืนตามกฎหมายดังกล่าวให้หมายความรวมถึงเครื่องหรือสิ่ง
สำหรับอัดหรือทำหรือใช้ประกอบเครื่องกระสุนปืน ดังนั้น กระสุนปืนที่ไม่มีดินสั
งกระสุนปืนจึงเป็นเครื่องกระสุนปืนตามกฎหมาย เพราะเป็นสิ่งที่สำหรับทำหรือใช้
ประกอบเครื่องกระสุนปืนได้ ที่ศาลชั้นต้นฟังลงโทษจำเลยมานั้นชอบแล้ว แต่
พฤติการณ์ที่จำเลยมีกระสุนปืนเล็กกลที่ไม่มีดินสักระสุนปืนไว้ในความครอบครอง
เป็นเรื่องไม่ร้ายแรง ประกอบกับไม่ปรากฏว่าจำเลยเคยรับโทษจำคุกมาก่อน เพื่อให้
โอกาสแก่จำเลยกลับตัวเป็นพลเมืองดี จึงเห็นสมควรรอกการลงโทษให้

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น แต่โทษจำคุกให้รอกการ
ลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปี ตาม ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 56.

(สุเทพ กิจสวัสดิ์-ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ